

2025년 11월

주가수익스왑(PRS) 회계처리 관련 최근 동향

최근 금융감독원은 자사주를 담보로 교환사채(EB)를 발행할 때 기존 주주이익에 미치는 영향 등 교환사채 발행 관련 주요정보를 기재토록 공시서식을 개정을 발표(2025. 10. 17)하고 즉시 시행(2025. 10. 20) 하도록 하였습니다.

자사주 대상 교환사채 발행시 「교환사채 발행」 및 「자기주식 처분」 주요사항 보고서의 “기타 투자판단에 참고할 사항”에 아래 내용을 포함하여 구체적으로 기재

- ① 타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유
- ② 발행시점 타당성에 대한 검토내용
- ③ 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향
- ④ 기존 주주이익 등에 미치는 영향
- ⑤ 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함)
- ⑥ 주선기관이 있는 경우 주선기관명 등

(출처: 금융감독원)

최근 언론보도에 따르면 자사주를 활용해 교환사채 발행을 계획하던 회사들이 금융당국의 공시강화 및 엄격해진 증권신고서 심사로 인해 EB 발행이 취소되는 사례가 발생하고 있는 것으로 알려지고 있습니다. 특히, 다른 자금조달 방법이 있음에도 자사주를 활용한 이유를 충분히 설명하지 못해 증권신고서에 대한 정정명령을 부과하는 것으로 보도하고 있습니다. 이러한 자사주 EB 발행 공시강화 등에 따라 시장에서는 자사주를 통한 EB 발행이 어려워지고 이에 대체하여 주가수익스왑(PRS)에 대한 자금요구가 확대될 것으로 예상하고 있습니다.

◆ 주가수익스왑(PRS): 양도인이 보유주식을 매도하면서 해당 주식의 시가 변동에 따른 손익을 특정 산식에 따라 정산하기로 하는 계약

2025. 10. 27 국회 정무위원회의 금융당국에 대한 국정감사에서 금융감독원도 자사주 EB 발행 공시 강화에 따라 PRS 방식의 자금조달이 증가할 것으로 예상하고 있으며 이에 따라 실효적인 대책을 강구하고 있다고 밝힌 바 있습니다. 이에 따라 금융감독원은 자사주를 통한 PRS 거래 방식의 현황을 파악하기 위해 각 증권사로부터 PRS 계약 관련 자료를 취합 중이며, 금융위원회와 한국회계기준원은 'PRS로 인한 자금조달을 자본으로 분류해야 하는지, 아니면 부채로 분류해야 하는지' 명확히 하기 위해 업계 의견을 수렴하고 있는 것으로 알려지고 있습니다.

그간 PRS에 대한 회계처리 해석은 금융감독원과 한국회계기준원에 의한 두차례의 질의회신*이 있었는데, 대상자산별로 위험과 보상의 이전 여부에 중점을 둘 것인지, 처분권·의결권·배당권 등 소유권 이전 여부에 중점을 둘 것인지에 따라 판단이 달라졌던 것으로 보입니다. 전문가들도 PRS를 위해 설립한 특수목적법인(SPC)의 연결 여부, 우선매수권 등 계약 조건, 모회사간 지분율 등 여러 요소를 심도 있게 따져봐야 할 것으로 보고 있습니다.

* 금융감독원 K-IFRS 질의회신 [K-IFRS 질의회신요약\(상세\) | 회계질의 | 회계 | 업무자료 | \(fss.or.kr\)](#)
한국회계기준원 신속처리질의 [K-IFRS 신속처리질의 - 한국회계기준원 \(kasb.or.kr\)](#)

PRS 거래대상, 거래구조는 매우 다양하며 이에 따라 회계처리에 대한 해석이 달라질 수 있어 일률적으로 PRS 자금 공급을 회계상 대출로 인식해야 한다고 해석하기는 어려울 것으로 보입니다. 이에 기업 경영진 및 회계 담당자분들은 PRS 거래를 설계할 경우 회계처리에 대한 면밀한 사전 검토를 통해 향후 회계처리에 대한 문제가 불거지지 않도록 꼼꼼히 점검할 필요가 있어 보입니다.

Authors

김두봉

02-3703- 1468
dbkim@kimchang.com

문종일

02-3703-1677
jongil.moon@chang.com

최명근

02-3703-8402
myunggeun.choi@kimchang.com